

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile

Il Collegio così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Filomena Albano	Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino	Giudice rel.

nella causa civile iscritta al n. 56474/2022 R.G.T.

SENTENZA

TRA

Parte_1, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Livi, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bolognesi, come da procura in atti;

RESISTENTE

con l'intervento del P.M.

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato il figlio *Per_1* in data 6.6.2011, chiedeva la separazione, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per il minore pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio indicate nel ricorso.

Il resistente si costituiva e chiedeva, oltre alla pronuncia di separazione, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in atti, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, un assegno di mantenimento per il minore a suo carico pari ad euro 315,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio indicate nella comparsa di costituzione e risposta. In sede presidenziale, veniva disposto quanto segue: “... viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore;

visti i redditi delle parti e le rispettive proprietà immobiliari;

ritenuto di dover disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come segue: a finesettimana alternati dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.00; n. 1 pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordi, mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina successiva con riaccompagnamento a scuola; dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni; n. 3 giorni durante le vacanze di Pasqua in modo da comprendere ad anni alterni i giorni di Pasqua e di Pasquetta; n. 15 giorni l'estate (stesso periodo spetterà alla madre) da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno;

ritenuto di assegnare alla moglie la casa coniugale (bene di sua proprietà gravato da mutuo), in quanto collocataria del figlio minore, sita in Monte Porzio Catone (RM) via Formello n. 17G, concedendo al marito gg. 60 per allontanarsene;

ritenuto, poi, di determinare a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 600,00 mensili, oltre Istat, a far data dal mese successivo a quello di effettivo allontanamento dalla casa coniugale, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale,

P.Q.M.

-autorizza i coniugi a vivere separati;

-determina l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;

-assegna alla moglie la casa coniugale, concedendo al marito gg. 60 per allontanarsene;

- determina a carico del CP_1 un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 600,00 mensili, oltre Istat, a far data dal mese successivo a quello di effettivo allontanamento dalla casa coniugale, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale;...”;

Successivamente, il resistente chiedeva la conferma dei provvedimenti presidenziali quanto al diritto di visita padre-figlio, riportandosi, nel resto, alle conclusioni già svolte.

Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.

Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana del figlio e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente.

In vista del collocamento del figlio presso la madre, alla stessa può essere assegnata la casa coniugale.

Quanto all'aspetto economico, ritiene pure questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore da parte del padre, dunque euro 600,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal CP_1 alla Parte_1 entro il g. 5 di ogni mese). Infatti, quanto all'aspetto economico: la Parte_1 è dipendente di Banca, con un reddito complessivo pari ad euro 33.856,00 annuo, è proprietaria della casa coniugale, sulla quale grava un mutuo (che il padre la aiuta a pagare, come emerge dagli estratti conto e, comunque, circostanza non contestata), per la somma di euro 400,00 mensili circa (cfr. CU e dichiarazione sostitutiva, in atti);

il CP_1 è un libero professionista e svolge l'attività di commercialista, con un reddito annuo complessivo pari ad euro 22.887,00 annui, vive con la madre (come emerge anche dalla memoria conclusionale), è proprietario al 50% con il fratello di un villino indiviso

assegnato alla ex compagna del fratello (cfr. decreto del 9./15.7.2019, in atti), di altro immobile dove il resistente vive con la madre, per un quarto con la madre ed il fratello dell'immobile dove lui esercita la sua attività professionale e dove la esercita anche il fratello, nonché di due immobili a La Maddalena per la medesima quota da ultimo indicata (cfr. visure immobiliari, in atti).

Deve rilevarsi che, quantomeno dagli immobili in Sardegna, il resistente potrebbe trarre reddito e che la dedotta problematica di salute (grave celiachia) non vi è prova che sia causa di una diminuzione di potenzialità reddituali.

Le spese di lite, in vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza sulle questioni economiche, sono compensate.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la separazione personale di *Parte_1* e *Controparte_1*, coniugati in Roma in data 31.10.2009;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 01065, parte II, serie A03);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla moglie la casa coniugale;
- conferma quanto statuito in sede presidenziale a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore da parte del padre, euro 600,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro ed oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dal *CP_1* alla *Parte_1* entro il g. 5 di ogni mese);
- spese di lite compensate.

Così deciso in Roma, 17.10.2024

IL GIUDICE REL.

Dott.ssa Francesca Cosentino

IL PRESIDENTE

